

行政決定之「法令基準時」與 「事實基準時」 ——兼論其對於訴願決定基準時之影響

林三欽*

目次

致敬詞

壹、概說

- 一、為何需要「基準時」理論？
- 二、「行政決定基準時」對於
「行政爭訟決定基準時」
之可能影響

- 三、從法令不溯及既往原則檢
討「行政決定法令基準時」

貳、訴願決定基準時之原則與例外

- 一、原則：以行政處分作成時
為基準時
- 二、例外：以訴願決定時為基
準時
- 三、課予義務訴願

參、「訴願決定基準時」理論之

微調

- 一、進一步區分「法令基準
時」與「事實基準時」
- 二、從「爭訟決定基準時」到
「行政決定基準時」
- 肆、行政爭訟實務有關「決定基
準時理論」應用之檢討
- 一、警員懲處事件與從新從輕
原則
- 二、社會補助決定之事實基準
時：以青年安心成家方案
利息補貼為例
- 三、教師因性騷擾事件被解聘
之法規基準時

伍、結語

〔責任校對：陳怡瑾〕。

* 東吳大學法學院暨法律學系教授。
穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/30511102.pdf>。



致敬詞

1996年下半年，三欽從德國哥廷根回國，不久便進入司法院大法官書記處擔任戴東雄大法官之助理（嚴格來說，是擔任大法官助理之職務代理人，因為原本之代理人休長假），因而有機會與吳庚大法官接觸。吳大法官很關心我們這些晚輩的情況，包含求職、研究等；吳大法官經常以其獨特的語調風格（爽朗有力、幽默、親切）詢問我的近況。在我有需求職推薦信時，吳大法官總是二話不說地幫忙。

在三欽離開大法官書記處進入學術界工作後，每次在學術研討會的場合遇到吳大法官，他總會再勉勵我幾句。這些點點滴滴的溫暖舉措，讓並未在台灣攻讀博碩士的我，十分感動。也讓我往後更知道要去關心、協助剛踏入學術界的年輕學者們。

前幾週我特地請助理向圖書館借閱吳庚大法官經典教科書「行政法理論與實務」的第一版（1992年9月）。翻閱後發現，在那個還沒有行政程序法，而訴願法、行政訴訟法等重要行政法規都還沒有大修的年代，吳大法官的教科書已然為後來的修法奠定基礎，指引方向。更可貴的是，這本教科書除了豐富地引用中外文獻資料，也納入大量我國實務案例，讓行政法學理得以與本土實務連接，在地生根。

吳大法官融合學理與本土實務的研究、撰述風格，引領一個研究取向：研究行政法也可以在浩瀚的我國實務中找尋素材、靈感，正如當年許多德國行政法理論、概念的產生過程一般。

僅以本文向吳大法官表達最深的崇敬與感恩致謝之意！

壹、概說

一、為何需要「基準時」理論？

一個行政爭訟案件發生後，它的基礎事實以及所適用的法令隨時可能改變。一旦行政案件的基礎事實或相關法令有所變更，職司審判的法官便面臨了以下的問題：究竟本案的裁判應以何時的法令與事實為基礎，來評斷原告或上訴人之訴有無理由？為解決上述問題，乃衍生出「行政訴訟裁判基準時」之理論¹。訴願決定機關也面臨相同的問題，因而也有「訴願決定基準時」的問題。

其實早在行政機關作成個案行政決定時，就已面臨類似的困擾。例如在案件發生後直到行政決定作成之間，相關法令與事實發生變化，此時行政機關須先定下一個基準時點，並以該時點的事實與法令為行政決定的基礎。中央法規標準法第18條所規定之「從新從優原則」以及行政罰法第5條所規定之「從新從輕原則」，皆在處理這類的問題。只不過一般在討論這個問題時，並不使用「行政決定基準時」的說法。為了凸顯行政機關作成決定時所面臨的基準時點問題，本文擬以「行政決定基準時」為關鍵字，對此課題進行深入的討論。

二、「行政決定基準時」對於「行政爭訟決定基準時」之可能影響

我國過往在研究「行政爭訟決定基準時」課題時，均以各該爭訟決定機關的視角，在「爭訟決定時」或「原決定作成時」之間抉擇。此種方式往往忽略行政決定作成時，原處分機關認定事實與適

¹ 國內文獻普遍以「違法判斷基準時」的概念來表達此一問題。但由於「違法判斷基準時」的概念無法適用於所有的訴訟類型，例如法律關係確認之訴，就不一定與「違法判斷」有關。為使表達更周延，本文因而捨棄「違法」二字，稱為「判斷基準時」。

用法令的法則。

舉例而言，依據通說撤銷事件是以「原處分作成時」為基準時，但若原處分係裁罰事件，則須依據「從新從輕原則」來決定所依據之法規。若某裁罰案在行為後行政機關最初裁處前，法令往不利於行為人方向修正，則此時本案訴願決定所應依據的法規並非裁罰決定作成時之法規，而係行為時。

在事實認定方面，依據目前的通說課予義務事件是以「訴願決定時」之事實為基礎；但若個案情節特殊，可能必須以特定時點的事實為基礎。例如社會補助行政，為了公平性考量，必須以特定時段的收入為審核基礎，來決定補助的必要性。

由此可見，在探求行政爭訟決定基準時之際，應給予「行政決定基準時」問題更多的關注。上述說明顯示，「行政決定基準時」概念的進一步發展，可能改變過往關於行政爭訟決定基準時之理論。此外，過往所認為「以行政決定時為基準時」的說法，其實內涵或有重新定義之必要。

三、從法令不溯及既往原則檢討「行政決定法令基準時」

行政決定基準時通常在「行政決定時」。但當案例事實形成過程中或行政程序進行中遇有法令變遷，則「行政決定基準時」問題也與「法令不溯及既往原則」及「信賴保護原則」有關。當行政決定的過程中遇有法令變更，究竟應如何選擇新舊法？主要是考量案件性質，以尋求相應的法規適用準則。行政決定作成時的法規固然為各該案件重要的決定依據，但最終決定並不盡然皆以行政決定時的法規為準。若新法較不利於當事人，便須留意，適用較不利於人民的新法，有無違反「法令不溯及既往原則」及「信賴保護原則」。相關程序進行中法規修正時，究竟該如何適用新舊法？我國法上至少有三個原則與此相關，分別是行政罰法的「從新從輕原

則」、中央法規標準法的「從新從優原則」以及「實體從舊、程序從新」原則，以下分別檢視。

（一）從新從輕原則

行政罰法第5條²所規定的從新從輕原則，可謂係「行政裁罰決定之法令基準時條款」，本條規定即考量修法的輕重，來決定新舊法的適用。簡言之，從新從輕原則之目的在於使人民得享有行為後裁處前更有利修法之利益、而不使人民受到更不利修法之影響，可謂係「法律不溯及既往原則」的實踐。從新從輕一方面規範了新舊法的選擇方式；同時也是行政決定法令基準時法則，「從新」意謂以「裁罰時」為基準時；「從輕」則意謂以「違法行為構成要件該當時」為基準時。

（二）從新從優原則

與「從新從輕原則」類似的是中央法規標準法第18條³所規定的「從新從優原則」。「從新從優原則」所規範者，係在當事人所提申請案的行政程序進行中，相關法規有所變更時的新舊法選擇問題，此亦為「行政決定之法令基準時條款」。依此原則，除非是某些特別情況，原則上在行政程序中遇有法令變更時，人民得享有更有利修法的利益，卻不至於承擔更不利修法的劣勢。「從新」意謂以「決定時」為基準時；「從優」則意謂以「申請時」或「申請案審理時」為基準時。此亦為信賴保護原則、法令不溯及既往原則的落實。

2 行政罰法第5條：「行為後法律或自治條例有變更者，適用行政機關最初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」

3 中央法規標準法第18條：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」

(三) 實體從舊、程序從新原則

此外，尚有所謂「實體從舊、程序從新原則」，此一原則所傳達者，係當個案處理程序中或甚至是行政爭訟程序中遇有法規變更時，究竟應如何適用新舊法，應視所變更之法規為實體法或程序法而有差異。若所變更者為實體法，為了保護當事人對於舊法之信賴，應以適用舊法為原則；若所變更者為程序法，則由於程序法不涉及人民既有權利之得喪變更，亦不更動相關行為之合法性判斷標準，因而得適用新修正之程序法。「實體從舊、程序從新原則」亦與法令基準時有關：程序法原則上以「程序行為進行時」、「程序決定作成時」為基準時；實體法則傾向於以要件事實發生時為基準時。

(四) 小結

「從新從輕」與「從新從優」二原則作為行政決定「法規基準時」條款，二者皆以適用「決定時」之法規為優先（從新）；但卻仍保有適用「行為時」、「申請時」之舊法的可能性（從輕或從優）。在後者情形，法令基準時分別為「違法行為構成要件該當時」或「申請時、申請案審理時」。至於「實體從舊、程序從新原則」雖然未優先以「決定時」為基準時，而係依據相關法規之屬性為實體法或程序法，而將基準時分別定在「要件事實發生時」或「決定時」。「從新從輕」、「從新從優」與「實體從舊、程序從新」等三原則之意涵均與「法律不溯及既往原則」有所牽連，因為其均欲保障人民在原有法秩序下所已經取得之權利地位，避免人民對於舊法秩序的信賴受到突襲。

上述三個有關「行政決定法令基準時」之原則，並非「行政決定法令基準時」的全部內容，甚至，這三個原則的內涵是否明確，

不盡然相同。其中，「實體從舊、程序從新原則」爭議最大⁴，「從新從優原則」其次。上述二個存有相當爭議的原則，在適用時應進行必要的區別判斷，無法一概而論；或者只能被當作是落實信賴保護原則的價值指引。

貳、訴願決定基準時之原則與例外

一、原則：以行政處分作成時為基準時

（一）訴願程序為「行政程序」終結後另啟的「行政爭訟程序」

前文已述及，訴願程序在性質上為「事後程序」，是行政程序完成後，為處理當事人間權益侵害事件的「行政爭訟程序」。訴願程序著重在以第三機關進行爭議的裁決，並非原處分機關所開啟之「行政事前程序」的延長（延伸），所以原則上在訴願程序中，違法判斷基準時應在「行政處分作成時」⁵。

（二）避免相同案例適用不同的法令

本文依據訴願程序與行政程序之不同，以「行政處分作成時」為違法判斷基準時，可以避免相同案例之間，僅因有無提起訴願之不同而適用不同的法令的不平等現象。

4 請參見彭鳳至，告別「實體從舊、程序從新」——兼論行政法規變更時新舊法適用之原則與例外，月旦裁判時報，72期，頁68-86（2018年）。

5 林三欽，論行政訴訟之判斷基準時——兼評最高行政法院94年度判字第588號判決，收於：湯德宗、劉淑範編，2005行政管制與行政爭訟，頁57-59（2006年）。

(三) 本文所指出的基準時大致上也適用於同類型的行政訴訟裁判

本文雖然主要在於探討「行政決定基準時」對於訴願決定基準時之影響；但基於「訴願決定基準時」與相對應「訴訟種類」⁶之「行政訴訟裁判基準時」大致上相同，本文所舉案例以及討論範圍，一部份也將擴及於行政訴訟的「撤銷訴訟」及「課予義務訴訟」。若訴願決定的基準時為「訴願決定時」，轉換至行政訴訟，「事實基準時」為事實審「言詞辯論程序終結時」，「法令基準時」為法律審「裁判時」。

二、例外：以訴願決定時為基準時

如前文所述，本文認為訴願案件原則上應以行政處分作成時為違法判斷基準時，但在某些情況下則應例外地以「訴願決定時」⁷作為判斷系爭案件是否合法的基準時。而構成例外的情形計有以下數種：

(一) 具有持續效力的行政處分，在其效力存續期間

具有持續效力的行政處分，其效力在行政處分作成之後持續不斷地發生，直到行政處分存續期間終了為止。因此在這類行政處分的效力存續期間，有必要隨時檢討其正當性與合法性，以決定是否提前終止其效力。這樣的原則表現在訴願法上就是：具有持續效力的行政處分其違法判斷基準時，與一般情形不同，是在「訴願決定時」。

⁶ 即「撤銷訴訟」及「課予義務訴訟」。

⁷ 若將此處所探討之理論轉用於行政訴訟，「事實基準時」為事實審「言詞辯論程序終結時」，「法令基準時」為法律審「裁判時」。

（二）尚未執行的行政處分

行政處分有需要執行者，有無需執行者。而需執行的行政處分皆為「下命處分」，因為在「下命處分」中，行政機關課予人民作為或不作為義務。若人民不履行此一義務，需經由行政執行的機制來貫徹，例如命某人自行拆除違建的行政處分即是。此處所謂「尚未執行的行政處分」，只有在涉及「下命處分」時才可能發生。

需執行而尚未執行的行政處分，貫徹其效力的執行行為，可以說是使該行政處分效力實現的行為，經由執行行為該行政處分的效力得以終結。因此在該行政處分付諸執行以前，也有必要隨時檢討其繼續存在的正當性與合法性。所以在撤銷訴願中，此類行政處分的違法判斷基準時也是在「訴願決定作成時」⁸；同時，行政程序法第128條第1項第1款「廢止、撤銷或變更請求權」的規定也可以類推適用於此類行政處分上。

三、課予義務訴願

（一）課予義務訴願之定義

課予義務訴願是指，行政機關依法負有義務對人民做出授益處分，而卻對於人民之申請於法定期間內應作為而不作為，或駁回其申請，此時人民依據訴願法所提起的訴願，稱為「課予義務訴願」。

（二）在訴願決定前發生事實上之變化

首先在事實部分，在訴願審議期間，不論案件事實發生有利或不利於訴願人之變化，訴願審議機關原則上皆應加以斟酌。其理由與「具有持續效力之行政處分」作為撤銷訴願程序標的時類似。因

⁸ 參見吳庚、張文郁，行政爭訟法論，9版，頁439-440（2018年）；陳清秀，行政訴訟法，8版，頁706（2018年）。

為課予義務訴願事件既然是行政機關未做出人民所申請行政處分，或人民之公法上權利因行政機關之怠於執行職務而受損害的爭訟事件，這種狀態可以視為行政機關所引發的、且持續存在的人民公法上權利受限制狀態。在考量「此一消極的狀態是否應予以繼續維持」的問題時，不能忽略該案件最新的事實變化。

特別是當案例事實發生有利於訴願人之變化，基於「程序經濟」的原則，訴願審議機關應考量最新的事實發展與變化。若訴願審議機關未斟酌此一情事，仍依據原來的事實狀態做出不利於訴願人的決定，則當事人勢必會檢附有利於自己的新事實相關資料，再度向原處分機關提出申請。如此一來使得原本可以一次程序便終結的事件，必須另行開啟新程序才能完結。

（三）在訴願決定前法令有所變更

至於法令規範部分，對於訴願人有利的法令規範變化，基於前述「具持續效力行政處分」的法理以及「程序經濟」的原因，固然應予以斟酌；但若法令規範是往訴願人不利的方向調整，則為維護當事人的權益，對於原處分作成後不利於當事人的法令變化原則上應不予考慮，而仍以對當事人有利的舊法為依據，除非該法令修正有溯及既往的效力。例如，某甲提出營業許可申請，依法主管機關應予以核准，但承辦人員誤解法令因而作成違法的駁回處分。申請人不服提起訴願，在訴願程序進行中法令修正，提高申請營業許可的標準，依此標準前述申請案不應核准。此時為保障人民的權利，不能使人民因為先前行政機關的違法行為而蒙受損害，訴願機關仍應依據舊法做出有利於訴願人之決定。因為，若申請人第一次申請時主管機關即予以核准，其已取得的核准並不受事後法令提高標準的影響。因此，當事人所提起的訴願，應使人民的權利回復到如同行政機關未曾違法駁回其申請時的狀態。總之，在課予義務訴願決定前，若法令有不利於訴願人之修正，訴願審議機關原則上應以

「原處分作成時的法令」作為訴願決定的準據，除非該法令修正有溯及既往的效力⁹。

參、「訴願決定基準時」理論之微調

一、進一步區分「法令基準時」與「事實基準時」

學說與實務與處理「行政訴訟裁判之基準時」之課題時，通常並不區分「法令基準時」與「事實基準時」，而係合而為一；換言之，二者向來被認為在同一時點。

本文認為，行政訴訟裁判之「法令基準時」與「事實基準時」應被當作二個「雖有相關，但應個別思考」之問題¹⁰，因為此二者的判斷脈絡略有不同。所謂「訴願決定法令基準時」係指，訴願會於作成決定時，援引所應適用法規之準據時點；相對的，訴願會於作成決定時，認定案件基礎事實之準據時點，即為「訴願決定之事實基準時」。

⁹ 參見吳庚、張文郁（註8），頁444；不同見解，Wolf-Rüdiger Schenke, *Verwaltungsprozessrecht*, 14. Aufl., 2014, Rn. 849 f. 德國學者Schenke認為，此時仍應駁回當事人之訴；但當事人得訴請確認被告機關先前之駁回違法。

¹⁰ 行政院院臺訴字第0980084579號訴願決定書（李秀君因請求續支半俸事件）：「又依陸海空軍軍官士官服役條例第36條第1項（按：現行法第37條第1項）前段規定，遺族請領上述給與，係以領俸者死亡當時給與標準支給，故認定申請人是否具備支領給與資格之事實，應以給與原因發生時為基準時點。」依據本訴願決定的見解，在確定了法令基準時為退休之軍官、士官「死亡時」後，進一步將本案事實基準時比照認定；由此可見，「事實基準時」與「法規基準時」係二個獨立的問題。另最高行政法院107年度判字第60號判決，針對課予義務事件之「事實基準時」與「法令基準時」，亦分別認定：「課予義務訴訟事件……其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應加以考量」。

「法令基準時」之設定與法令不溯及既往原則有關，在原處分作成後，若法令有所變更，原則上不得以變更後的法令重新評價先前的決定；此外，行政機關於作成決定時，原則上亦不得援引已經失效之法規。所以，「法令基準時」原則上在行政處分作成時。

至於「事實基準時」則主要是依據個案的規範特色與決定邏輯而定¹¹：

—申請許可案：視情形可能為申請時、申請時間截止時或行政決定作成時；少數情況下亦可能為「訴願決定作成時」。

—裁罰案：違反行政法義務行為之裁罰，應以「行為時」或該行為被查獲「舉發時」之事實狀態為準；即使行為人其後已經改正，原則上仍無法改變其已然違法之事實。

如上所述，由於「法令基準時」與「事實基準時」的決定邏輯略有不同，因而通常固然得一併思考；但保留其各自獨立判斷的空間，係較為合理的作法。以行政裁罰案為例，其事實基準時為「行為時」或「舉發時」；至於其「法令基準時」，則應依據行政罰法第5條規定，於「行為後」至「行政機關最初裁處時」之間，依據「從新從輕原則」來選擇準據法規。由此可見，於行政裁罰案其「事實基準時」與「法規基準時」不同。而行政裁罰案之「事實基準時」與「法規基準時」，不僅在行政機關作成裁罰決定時有如此差異；即使是其後的行政爭訟程序，原則上依然援用相同的「事實基準時」與「法規基準時」。但應留意的是，稅捐稽徵法第48條之3規定：「納稅義務人違反本法或稅法之規定，適用裁處時之法律。但裁處前之法律有利於納稅義務人者，適用最有利於納稅義務人之

¹¹ 例如公職人員財產申報法第3條第2項前段，即以「卸（離）職或解除代理當日」作為申報財產之基準時：「公職人員於喪失前條所定應申報財產之身分起二個月內，應將卸（離）職或解除代理當日之財產情形，向原受理財產申報機關（構）申報。」

法律。」其文字雖與行政罰法第5條近似；但依據通說，其內涵卻差異極大。稅捐稽徵法第48條之3所謂「裁處」包含行政法院之裁判，因而租稅違章裁罰案件之法規基準時，係行為後直到裁判時之間，依據從新從輕原則加以判斷。

最後，本文之所以主張將通說的「訴願決定基準時」進一步拆分為「事實基準時」與「法規基準時」的另一項原因，係因為經常被提起的幾個原則，例如「從新從輕」、「從新從優」或「實體從舊、程序從新」等，均係關於新舊法的適用法則，而與事實無關。既然幾項常見的「法令基準時法則」無法適用於事實變動，那吾人當然要問，有無屬於事實變動後的事實認定法則？不論最終結果如何，不論「事實基準時」是否與「法規基準時」重疊，此二者確實應分別思考；即使在很多情況下二者落在同一時點，並不改變此二者各自評斷的正當性。

二、從「爭訟決定基準時」到「行政決定基準時」

（一）若「訴願決定法令基準時」在原處分作成時，該如何認定準據法規？

前文討論了「訴願決定基準時」的判斷原則。依據前文所述，視情形「訴願決定基準時」可能在「行政處分作成時」或「訴願決定時」。如果某案件之訴願決定基準時在「行政處分作成時」，是否意謂著，本案應以「行政處分作成時」有效的法規為本案訴願決定的準據？其實不然，依據筆者的理解，若訴願決定基準時在「行政處分作成時」，係指訴願決定機關應以當初原處分機關所處時間點的視角，探求原處分機關在那時刻該如何適用法規。以此方式所得出的法規，才是本訴願案判斷的準據。以此方式所得出的法規，與直接以「行政處分作成時」有效的法規，並不當然相同。

舉例而言，若甲因某案被裁罰而提起訴願，由於其係提起撤銷訴願，依據前文所述，原則上判斷基準時在裁罰處分作成時；但本案訴願決定所依據的法規並不當然是「裁罰處分作成時」有效的法規。原因在於，若甲違法行為後行政機關裁罰前裁罰法規有變動時，依據行政罰法第5條所規定之「從新從輕原則」，若裁罰前的法規較有利於甲，行政機關必須適用裁罰時已經失效的舊法。於此時，即使法令基準時在「行政處分作成時」(裁罰時)，作為訴願決定依據的法規卻非「行政處分作成時」有效的法規。

(二)「行政決定基準時」的重要意義

以往對於「違法判斷基準時」的研究，係基於爭訟裁決機關的角度，思考作成爭訟決定時，應該以何時點為基準來擇定法規、認定事實¹²。但由以上所述可知，「訴願決定基準時」的釐清，無法

12 舉例而言，司法院102年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號，其法律問題：「行政機關受理人民依商標、專利法申請之案件，其處理程序終結後，在行政救濟程序進行中法規有變更者，行政救濟機關應適用新法或舊法？」本次討論意見共分二說：

甲說：由於從新從優原則的適用範圍僅限於行政機關處理程序，「並不包括行政救濟之程序在內。故主管機關受理人民聲請許可案件，其處理程序終結後，在行政救濟程序進行中法規有變更者，仍應適用舊法」。

乙說：「課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量」。

最後多數與會者支持乙說。在形成此一決議的過程，即顯現出本文所指出的現象：思考爭訟決定基準時的問題之際，僅從裁判者的角度來看；而忽略了原處機關的角度。其實，若個別行政決定的特性或法規依據已然明白以某個時點為基準時，裁判基準時也應連帶地調整，而不再援用裁判基準時的一般原則。

例如商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」若當事人係申請「廢止商標」，且在爭訟期間法規有所變更，依據上述規定其基準時為「申請廢止時」；而非爭訟決定時。(請參見106年度高等行政法院法律座談會提案及研討結果提案三)但對於法規能否規定個案裁判基準時採保留態度者，請參見彭鳳至，行政訴訟裁判基準時點之理論與適用，月旦裁判時報，75期，頁23-25(2018年)。

忽略「行政決定基準時」。首先如前所述，訴願決定「法令基準時」在行政處分作成時，意謂以行政處分作成時的視角來擇定法令，而非直接以行政處分作成時有效之法規為依據。

其次，愈來愈多的案例顯示，「爭訟決定基準時」受到「行政決定基準時」深刻的影響。每個行政決定的背後均有個案特殊的決定思維待發掘，這些個案的決定思維甚至可能影響了訴願決定的思維，使過往以爭訟事件類型為基礎的判斷基準時理論，有修正的必要。

任何行政決定都存在必須遵守的基準時點，例如「從新從優」或「從新從輕」原則；但過往學說並不重視此一問題，因而並不存在「行政決定基準時」或類似用語的概念。即使是「行政處分之違法判斷基準時」所指的也是爭訟程序對於行政處分是否違法之判斷的基準時，而並非設身於行政處分作成時，以原處分機關的視角來思考。基於以上所述，行政法學除了以往的「爭訟決定基準時」理論外，應正視「行政決定基準時」問題的重要。

肆、行政爭訟實務有關「決定基準時理論」應用之檢討

一、警員懲處事件與從新從輕原則

（一）案例事實與爭訟決定¹³

甲警員於民國（下同）102年11月1日至12月31日，以個人帳號登入「戶役政資訊電子閘門系統」共計44筆，於103年11月間被查獲。經比對「戶政資料查詢登記簿」（依規定使用該系統應登記簿

¹³ 請參見保訓會104公申決字第0348號再申訴決定書。

登記)，其未依規定程序查詢戶政資訊資料計13筆，其所服務之機關遂於104年4月28日依戶政資訊稽核計畫核予記過2次之懲處。

甲被懲處的依據為內政部警政署（以下簡稱警政署）100年12月5日警署戶字第1000195742號函頒布之警察機關加強戶政資訊稽核實施計畫（以下簡稱戶政資訊稽核計畫）肆、規定：「安全管控機制與措施：……二、資料查詢原則與程序：……（二）程序：1、資料之查詢，使用者應事先填寫『戶政資料查詢登記簿』……，向單位主管提出申請，單位主管應根據其申請查詢條件及用途理由……，嚴加審核，確為公務上所須使用，方得核准其查詢使用。」陸、規定：「行政責任：一、違反本實施計畫者，應追究相關人員行政責任：……（三）未依規定程序查詢（含代為查詢）戶政資訊者，查詢人每筆申誡一次；……。」

本案保訓會的救濟決定結果為再申訴人記過二次之懲處及申訴函復均撤銷。其所持理由如下：上開使用者應事先填寫戶政資料查詢登記簿之規定，業於104年4月22日取消¹⁴；警政署104年5月28修正之戶政資訊稽核計畫，亦已刪除有關資料查詢，使用者應事先填寫「戶政資料查詢登記簿」之規定。因此，「依從新從輕原則，土城分局逕援引上開警政署100年12月5日函頒布之戶政資訊稽核計畫中，以再申訴人使用戶役政查詢系統，未依規定填寫戶政資料查詢登記簿計13筆，違失情節嚴重，遽依警察人員獎懲標準第7條第16款及第12條第1項規定，核予其記過二次之懲處，即有再行斟酌之必要。」

14 請參見2015年4月30日中時電子報：「警政署強調，電腦查詢本身就會留下紀錄，每個同仁使用須登錄帳號、密碼，督察、資訊與防治組都能查核；取消簿冊登記，是為減輕同仁負擔、節能減碳做環保。外勤同仁不得於非公務濫用，否則將懲處、移送法辦。」資料來源：警政署改革有感 戶役政查詢不用再寫登記簿，中時電子報，2015年4月30日，<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20150430004066-260402>（最後瀏覽日：2020年11月2日）。

（二）懲處前廢除管制規定當然「從輕、免罰」？

本案關鍵在於，100年起施行的「查詢前先填寫登記簿」的規定於104年4月22日取消。本案違失行為發生於102年底，且103年底被查獲，並於104年4月28日被記過2次懲處，由於懲處前幾天相關規定已經廢止，此一懲處違反「從新從輕原則」。但這是否有淪為「表象觀察」之虞？

本案之所以特別，係因為依據常理，警政機關不可能無端撤除查詢管制。經瞭解，警政署之所以在104年4月22日取消「查詢前先填寫登記簿」的規定，並非法律思維改變，認為此要求不合理；而係經數年來的稽核制度演變，已不再仰賴「填寫登記簿」來考核員警有無不當使用查詢系統；而可經由更完備的電腦系統設計來達到稽查的目的¹⁵。

因而，在甲違反「查詢前先填寫登記簿」規定的102年底，由於電腦系統尚未更新，「查詢前先填寫登記簿」的規定仍有必要。104年4月22日雖然表面上廢止了此規定；但考核不當使用的需求仍在，只不過使用了比「登記」更簡便有效的考核工具而已。換言之，104年4月22日以後，查詢前不再須填寫登記簿；但這絕非表示，在此之前違反「查詢前先填寫登記簿」義務之行為，若尚未懲處，不應再懲處。因而，本案例外應排除「從新從輕原則」的適用；對於甲之懲處，不因管制規定先前廢止而受影響。

本案帶給吾人如下的啟示：管制義務規定的廢止，不當然有從新從輕原則的適用，而應進一步區別情形：

一若係出於行為評價的改變而廢止管制規定：有從新從輕原則的適用；

¹⁵ 同前註。

—若係出於管制技術的改變（如本案）而廢止管制規定：無從新從輕原則的適用。

二、社會補助決定之事實基準時：以青年安心成家方案利息補貼為例

（一）案例事實與裁判定

甲（原告）101年購屋，同年8月提出青年安心成家利息補貼方案中的「育有子女購屋」申請（前2年0利率、第3年起優惠利率）獲准。2年期間（102、103年）經過後，主管機關於104年依規定查核原告前2年度（102、103年）的家庭收入平均值有無超過當年度百分之50分位點（原告所住桃園地區為144萬）。由於原告102、103年度家庭收入平均150萬餘元，超過桃園市查核金額上限，被告乃以105年3月23日府都住服字第1050069000號函通知原告自105年5月1日起停止住宅貸款利息補貼（下稱原處分）。

原告不服，循序起訴主張，104年查核時，應以原告最新的2個年度（103、104年）財產狀況為準，而非102、103年。其主張是否可採？

本案桃園地院行政訴訟庭判決將訴願決定及原處分均撤銷，換言之，法院認為主管機關對於甲收入的查核有誤。法院在本案中最值得注意見解的是，其對於此類案件於查核時，應以何時點為基準時的看法。法院認為，此類查核應反應當事人的財產現況。以本案而言，應以103、104年度為準，而非102、103年度。

本判決的論證主要是回溯至社會救助法第16條之1¹⁶照顧中低

¹⁶ 社會救助法第16條之1：「為照顧低收入戶及中低收入戶得到適宜之居所及居住環境，各級住宅主管機關得提供下列住宅補貼措施：

一、優先入住由政府興辦或獎勵民間興辦，用以出租予經濟或社會弱勢者居住之住宅。

收入戶住宅需求的本旨；其次則援引「青年安心成家作業規定」第22點第3項之規定：「直轄市、縣（市）主管機關自補貼證明核發後第三年起，得視需要隨時或至少每二年就購置住宅貸款利息補貼者之資格現況予以查核。」由於其中提及「現況」二字，本判決遂據以認定，主管機關在辦理此處的查核時，應查核至最新年度的家庭收入，在本案即為103、104年度。以下引述其關鍵的一段：「綜上所述，本院認為就本件個案而言，被告適用成家作業規定第20點第1項第7款規定，係未考量原告家庭成員即配偶遭逢工作及身體健康重大變故，顯係誤解法令；核全案情節，原告家庭實質上確屬政府『青年安心成家方案』所欲補貼之對象，本院認為本件個案應適用成家作業規定第22點第3項，以『現況』查核，不得機械性錯誤適用法令而置本院經調查所得實體事實於不顧（因原告正為住宅補貼政策所欲輔助、補貼之家庭）；且若因此認定原告不符規定而取消其補貼資格及要求返還補貼利息，反而將實質違反『青年安心成家方案』之政策目的與立法意旨，勢將妨礙其行政目的及政策之達成。是本院認為被告以原處分終止原告之利息補貼及命返還已撥付之補貼利息，容有未洽。¹⁷」

（二）社會補助行政的公平原則是否排除「課予義務爭訟」基準時的一般法則？

1. 以收入查核作為繼續補貼的依據

如前所述，社會補助以家庭收入為主要考量，而家庭收入的查

二、承租住宅租金費用。

三、簡易修繕住宅費用。

四、自購住宅貸款利息。

五、自建住宅貸款利息。

六、其他必要之住宅補貼。

前項各款補貼資格、補貼基準及其他應遵行事項之辦法，由中央住宅主管機關會同中央主管機關定之。」

¹⁷ 臺灣桃園地方法院105年度簡字第105號判決。

核礙於技術，僅能針對已經結束的年度加以查核。因此，「青年安心成家作業規定」第20點第1項第7款規定，以「……查核日前二年家庭年收入之平均值超過當年度百分之五十分位點。」作為停止補貼之要件。此處明訂「查核日前二年家庭年收入之平均值」，即係基於查核技術的考量。

有關「住宅補貼」的爭訟案例不少，但過往當事人很少贏得爭訟，主要是基於行政作業技術問題。以青年安心成家方案為例，其申請要件之一為「家庭年收入在一定的百分位點以下」，而主管機關在審核時，基於財稅資料庫的特性，僅能調取前一年度的所得資料，對於審查時進行中年度的資料，則難以調查。甚至如果是在某年5月前，由於所得稅申報作業未完成，去年的收入尚未申報核定，或許僅能調取前年的所得資料。換言之，此類案件均是以申請年度（例如101年）的前1年度的家庭所得資料為據；而非申請案審查時前12個月的家庭所得為據。

本案判決似未究明主管機關於104年當中，對於甲補助案之具體查核日期，但卻認為應以103、104年度的收入為準。由於查核當時104年度尚未結束，如何將104年度的收入納入考量？何況，年度結束後到收入資料的彙整、確定，尚須一段時間。

2. 本案為實質的課予義務訴訟

本案判決非以原處分之查核年度為基礎，而將查核年度後事實列為判決基礎，唯一可能的解釋是基於判決基準時的理論。本案形式上為撤銷訴訟，一般而言判決基準時為原處分作成時或原處分所設定的其他基準時；但本案實質上係人民欲藉由撤銷訴訟，以達到繼續領受給付之目的，因而應屬於課予義務訴訟。課予義務訴訟之事實基準時原則上為事實審言詞辯論終結時，因而本判決以較晚的時點為基準，似乎有所本。

3. 統一申請社會補助事件之決定基準時

但除了爭訟決定基準時之一般理論外，個別案件行政決定之特性亦應納入考量。本案屬於社會補助行政，各項補助的申請資格，主要為申請人之家庭收入在當地家庭之百分位。此類案件基於公平與明確起見，通常明訂其所考核的收入年度之統一標準；因而無法於個別爭訟案件中，將當事人的後續財產動態變化納入考量。簡言之，同一年度之申請案或查核案，其審查之事實基礎，應為相同之年度。

以本案而言，當主管機關於民國104年進行查核（以確認受補貼者是否符合繼續領受的資格）時，應以102、103年之收入為事實基礎；即使本案當事人訴稱，其於104年失業，收入驟減；基於公平性考量，無法加以審酌。否則將引起混亂，因為未獲補助者將紛紛主張其查核基礎年度的下一年度收入有變化，要求重新審查。

本案判決的見解即是如此：當全體申請人均於104年度接受查核，並以102、103年度的收入為基礎來判定是否得繼續享有利息補貼；法院卻引用前述「青年安心成家作業規定」相關條文，認為應查核當事人財產的「現況」，因此法定查核年度後的收入變化亦應納入考量。但若唯獨甲得以103、104年度的收入為基礎，如此不一致審查標準與基礎，必然引起違反平等原則的指控。

綜合以上所述，由於資源有限，社會補助行政首重公平、明確，無法浪漫的訴諸於個人遭遇的不幸。當邊際案例的申請被駁回時，總是令人扼腕同情。基於制度運作的穩定、公平，必須堅守審查體制；至於主管機關該如何為邊際案例設想，建立特殊個案處理機制，係另一問題。

三、教師因性騷擾事件被解聘之法規基準時

(一) 案例事實與爭訟決定

甲教師於98年9月涉及對學生不當肢體接觸事件，甲教師所服務之A校召開性別平等教育委員會（性平會），決議受理並組成調查小組。幾經轉折，性平會於101年12月26日作成調查報告，認原告性侵害行為成立，並已構成101年1月4日修正之教師法第14條第1項第10款「經學校性別平等教育委員會調查確認有性侵害行為屬實。」建議予以解聘處分。A校隨後召開教評會，決議解聘甲。請問，本案究竟應適用行為時之舊教師法？或A校做成解聘決定時之新教師法？

高雄高等行政法院104年度訴字第280號判決將A校之解聘處分撤銷。其具體之見解：本案應適用A校作成解聘決定時之新教師法，因為本案為撤銷訴訟，撤銷訴訟裁判基準時為原處分作成時。

(二) 法令基準時在「行政處分作成時」之真義

如前所述，若爭訟決定基準時在「行政處分作成時」，係指訴願決定機關應以當初原處分機關所處時間點的視角，探求原處分機關在那時刻該如何適用法規。

本案行為時為民國98年8月，因本案事隔多年才爆發，所以A校遲至民國101年底才作成解聘決定。而由於教師法於101年1月4日修正，致使本案有新舊法適用之疑義。教師法之解聘為懲戒處分，以本案情節（對學生不當肢體接觸）而言亦具有裁罰之性質¹⁸；而

¹⁸ 請參見行政罰法第1條之立法理由載明：「……至『懲戒罰』與『行政罰』之性質有別，懲戒罰著重於某一職業內部秩序之維護，故行政罰之規定非全然適用於懲戒罰，從而行政罰法應無納入懲戒罰之必要。另懲戒內容如兼具行政法上義務違反之制裁與內部秩序之維護目的，則是否具有行政秩序罰性質，而屬本法第二條之範疇，應由其立法目的、淵源等分別考量。……」

裁罰所依據之法規若於行為後、裁處前有變更時，應比照適用行政罰法第5條之從新從輕原則。

本案裁處前之舊法為行為時教師法第14條第1項第6款「行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實者。」新法則為解聘決定時之教師法第14條第1項第10款「經學校性別平等教育委員會調查確認有性侵害行為屬實。」二者均被列為解聘停聘不續聘之要件，新舊法何輕何重，應進一步具體比較。總之，本案判決誤解了裁判基準時的理論，所謂撤銷訴訟之裁判基準時為「原處分作成時」，並非就是以原處分作成時之法規為依據；而應探究，在原處分作成的當時，原處分機關究竟應以何時的法規為準據來作成決定。

伍、結語

以下摘錄本文重要之論點：

1. 我國過往在研究「行政爭訟決定基準時」課題時，均以各該爭訟決定機關的視角，在「爭訟決定時」或「原決定作成時」之間抉擇。此種方式往往忽略行政決定作成時，原處分機關認定事實與適用法令的法則。

2. 本文認為，行政訴訟裁判之「法令基準時」與「事實基準時」應被當作二個「雖有相關、但應個別思考」之問題，因為此二者的判斷脈絡略有不同。

3. 訴願決定「法令基準時」在行政處分作成時，意謂以行政處分作成時的視角來擇定法令，而非直接以行政處分作成時有效之法規為依據。

4. 愈來愈多的案例顯示，「爭訟決定基準時」受到「行政決定

基準時」深刻的影響。每個行政決定的背後均有個案特殊的決定思維待發掘，這些個案的決定思維甚至可能影響了爭訟決定的思維。

5. 社會補助行政基於公平與明確起見，通常明訂其所考核的收入年度之統一標準；因而無法於個別爭訟案件中，將當事人的後續財產動態變化納入考量。

6. 行政法學除了以往的「爭訟決定基準時」理論外，應正視「行政決定基準時」問題的重要。

參考文獻

1. 中文部分

吳庚、張文郁（2018），行政爭訟法論，9版，臺北：元照。

林三欽（2006），論行政訴訟之判斷基準時——兼評最高行政法院94年度判字第588號判決，收於：湯德宗、劉淑範編，2005行政管制與行政爭訟，頁41-73，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。

陳清秀（2018），行政訴訟法，8版，臺北：元照。

彭鳳至（2018），告別「實體從舊、程序從新」——兼論行政法規變更時新舊法適用之原則與例外，月旦裁判時報，72期，頁68-86。

——（2018），行政訴訟裁判基準時點之理論與適用，月旦裁判時報，75期，頁5-30。

2. 外文部分

Schenke, Wolf-Rüdiger (2014), Verwaltungsprozessrecht, 14. Aufl., Berlin: C. F. Müller.